# M01 | Klageschrift Fink gegen Weber

R1 | 2026-04-10

[M01:L01] SYN-C3-WEST-26. Fiktives Amtsgericht Lindenstadt. Klägerin Mira Fink, Westring 8, 1 links, 00000 Lindenstadt. Beklagter Vermieter Erik Weber, Testallee 9, 00000 Lindenstadt. Vereinfachte Schriftsatzfassung.

[M01:L02] Antrag 1: Schwarze Flecken an der Schlafzimmeraußenwand links neben dem Fenster und deren Ursache fachgerecht beseitigen. Antrag 2: Zahlung von 400,00 EUR als Rückzahlung für Februar und März 2026; Nebenforderungen sind ausgenommen.

[M01:L03] Mietbeginn 01.09.2021, Wohnung 64 m², zwei Zimmer. Miete monatlich 800 EUR kalt plus 140 EUR Betriebskosten und 60 EUR Heizkosten. Beide Monate vollständig unter ausdrücklich erklärtem Vorbehalt gezahlt. Beweis M02, M03, M11.

[M01:L04] Seit 02.02.2026 schwarze Flecken auf ca. 60 x 40 cm im Schlafzimmer, muffiger Geruch. Bett etwa zwei Meter entfernt; Klägerin schläft seit 08.02. im Wohnzimmer. Anzeige am 03.02. per Mail. Beweis M04, M05; Zeugnis Freundin Nora Lind, Testweg 2.

[M01:L05] Seit Anfang März freitags und samstags etwa zwischen 23 und 1 Uhr Musik und Bass aus Wohnung 2 rechts, im Schlaf- und Wohnzimmer hörbar. Nächtliches Einschlafen beeinträchtigt. Anzeige beim Hausmeister am 19.03. Beweis M08, M09; Zeugnis Nora Lind für einzelne Besuche.

[M01:L06] Für Schimmel und Lärm verlangt die Klägerin pauschal 20 Prozent für beide vollen Monate. Eine technische Ursache benennt sie nicht sicher. Sie vermutet einen Schaden an der Außenwand. Beweisangebote ersetzen keine feststehende Ursache.

[M01:L07] Die Klägerin bezeichnet ihre 400-EUR-Forderung als 20 Prozent der Bruttomiete für zwei Monate. Die Zuordnung zu Zeitabschnitten und die zeitlich erst später einsetzende Lärmbelastung werden zunächst nicht weiter aufgeschlüsselt.